

עין משפט
נר מצוה

ער:

המדיר פרק שביעי כתובות

מסורת הש"ס

א) [תוספתא פ"ז ע"ט], ב) [ג'ל רבנא, ג] [לקמן ע"ה], ד) [שם ז: גיטין מו:], ה) גיטין מה: ויבמות כה:], ו) [כל זה לימא במשנה דגיטין מה: אלא ק' אימא שם א"ר אלעזר לא אסרו זה אלא מפני זה וע"ש בפרש"י גס רש"ל מ"ו ועי' גירסת הרמ"ע],

מוסף רש"י

במאנת והולכת לה. ללא יסוּחָן הוּ, לענין זנות נמי לא מיתסאף עליה, דפטיה בעלמא היא ולא אמרינן בעלות שבעל משגלה הוּ קידושין, דקסבר כל הנועל על דעת קידושין הראשונים הוא כנועל, ולא מתכוין לחזור ולקדשה (נדה ב.). ויטין דלא בעיא מיניה גיטא לאו אשתו היא ואי יזנתו הכי היא כפטיה שיתנה ומותרת לו לימא מנה לא הייתי מגרשה, שהתבזה אשתו בבית דין, כלומר איט מקפיד כבך (גיטין מו.). המוציא את אשתו משום נדר. שגדירה, ואמר אי אפשי בגדלה לנדותי (גיטין מה.). לא יחזירי, וטעמא מפרש התם בהשולל גט שאס אמה אומר יחזיר שמא תלך זו אלל חכם לאחר שניסת ויתור לה נדרה ויאמר המגרש אילו ייחסי יודע שזו היתר לנדר שגדירה, אם היו טענים לי מלה מנה לא הייתי מגרשה, שהיתה חביבה עלי ביותה, ומנאלו זה מנבל גיטו למפרע ועוקר, ובניה מן השמי ממזרים, לפיכך אומרים לו מתלהב היו יודע שהמוציא את אשתו משום נדר שגדירה לא יחזיר עולמות, ואם היא חביבה עליך לא ובקש היתר לנדרה, ואי מגרש לה מהשתא ודאי שטאלה היא עליו ומו לא מני עקר גיטא בדברי שקר (יבמות כה.). משום שם רע. שאלא עליה לעז זנות (גיטין מה.). לא יחזירי, ואפילו נמאלו נדרים בלחסי (שם) כפרשיות טעמא שמא תנשא לאחר וילא קול על הללו הראשון ששקר היה ויתסתר המגרש ויאמר אילו הייתי יודע שכן הוא וכו' (יבמות כה.). כל נדר שידעו בו רבים, שנדרתו כרבים, לא יחזירי, דלאן נדרה, ורי' יהודה לא חייש לקלוקלא אלא שלא יהיו צנות ישראל פרוצות במרים, הלכך אי נדרה נדר כרבים פרוצות נדרה היא נדרים וקטואה, ושלל ידעו צו רבים דיש לו הפדה לא קנסוה (גיטין מו.). כל נדר שצריך חקירת חכם, לילך לפני חכם ולבקש פתח ומטרטה ואין הבעל יכול להספר, לא יחזירי. דר"מ סבר טעמא משום קלוקלא הלכך נדר שאינו יכול להספר אצל חכם יכול להסיר, ויכול הוא לקלול את הגט לאחר שמשאף לאחר ויאמר אילו הייתי יודע שחכם יכול להסיר לא הייתי מגרשה (שם). ושאנינו צריך חקירת חכם, אלא הוא יכול להספר, לא הארכו המנים לאסור עליו מלהחירה, לפי שאינו יכול

הלכה. אחר קידושין אלל חכם: והסיפה. מן הנדרים: אלל רופא וריפא אופס. מן המומיין: עוקר הנדר מעיקרו. שהרי פותח לה במרטה אדעתא דהכי מי קא נדרת והיא אומרת לו לא וחכם אומר לה הרי הוא צא לך לידי ק' הילכך לאו נדר הוא ומותר לך נמנאל כמי שלא היה עליה בשעת קידושין: מכאן ולהבא. אצל עד עכשיו היו עליה נמנאל שנשעת תנאי הקידושין טעמו: הכי גרסינן והסינא אלל חכם והסינה אלל רופא וריפא אופס: אינה מקודשת. וקשיא חכם אהכס: הא. דקתני מקודשת ר"מ היא: דאמר אדם רוצה. אינו מקפיד אם תלך אלל חכם: אין אדם רוצה כו'. הילכך אדעתא דהכי לא קידשה: משום נדר. שהיתה נדרנית: לא יחזיר. מפרש במסכת גיטין [מו.] תרי טעמי איכא למ"ד משום קלוקלא שאס אמה אומר יחזיר שמא תלך ומנשא וגמנאל שם רע שאינו ש"ר או נדר נעקר ע"י חכם ומקלקלה זה ואומר אילו הייתי יודע שכן הוא אפי' נותנין לי מלה מנה לא הייתי מגרשין לפיכך אומרים לו הו יודע שהמוציא את אשתו משום שם רע או משום נדר לא יחזיר ואם חביבה היא עליך לא תמהר להוציאה ואי אתי מו לקלול לא מהימן שהרי יודע שנאסרה עליו ולא חש לצדוק את הדבר ואיכא למ"ד

כדי שלא יהו צנות ישראל פרוצות צעריות ובנדרים: כל נדר שידעו צו רבים. שנדרתו בפני עשרה: לא יחזיר. קסבר טעמא משום שלא יהו פרוצות בנדרים הוא וכי נדרה בפני רבים וזהו נדר שאין לו הפדה כדאמרינן בגיטין [שם] פרכה יותר מדאי קנסוה: שלא ידעו צו רבים. דיש לו הפדה לא קנסוה והכי אמר התם דרבי יהודה לא חייש בנדר לקלוקלא: רבי מאיר אומר כל נדר שצריך חקירה חכם. שאין הבעל יכול להספר שאינו מדברים צבניו לצניה ולא עיניו נפש: לא יחזיר. קסבר טעמא משום קלוקלא הלכך בהאי איכא קלוקלא דאומר אילו הייתי יודע דחכם יכול להסירו לא הייתי מגרשין דרואה הייתי שתתבזה צבית דין ויתירו לך: ושאנינו צריך חקירה חכם. נדר שהבעל יכול להספר: יחזיר. דבהאי לא מני לקלוקלא שהיה לו להספר ולא הפר: לא אסרו צריך. חקירת חכם: אלא מפני שאינו צריך. שהצריך חקירת חכם אין צו לקלול ללאו כל כמיניה לומר אילו הייתי יודע לפי שאין אדם רוצה שתתבזה אשתו צבית דין אלא מפני מה אסרוהו מפני שאינו צריך דיכול הוא לנחש ולומר לא הייתי יודע שאני יכול להספר וגזרו האי אטו האי: מאי טעמא דרבי יהודה. דאמר נדר שהודר בצידי אין לו הפרה: ולא

קטנות דאיירי בהן התם מעיקרא ונקט קידושי טעות דר' ישמעאל קאי אמילתיה דשמואל דאמר התם לעיל עשרה כהנים נקט קידושי טעות דוקא כדפרישית לכך נקט קידושי טעות וכן תאמר ולרבי אלעזר לא חייש בנדר כרבי יהודה היינו גט ואפי' בקידושי טעות לא סבר כרבי ישמעאל אם כן תיקשי לשמואל סתם מתניתין דהתם לומר דזוחק דהוה מוקי לה כגון שפירש בהדיא שאינו צועל לשם קידושין: חכם עוקר הנדר מעיקרו ב'. אין לפרש דלגשון תליא מילתא שהרי קדשה על מנת שאין בה מומין והיו בה מומין דא"כ הלך הוא אלל הרופא וריפאו אמאי אמר לקמן דמקודשת אלא בקפידת המומיין תלוי הטעם שאף עתה לאחר שנתרפאת היא נמאסת צעיניו כשזוכר שהיו בה מומין אצל נדרים ליכא קפידא הואיל ועוקרו למפרע אצל אי לא הוה עקר להו אלא מכאן ולהבא היו נמי קפידת עונש משעת הנדר עד שעת התרה ודוקא הלכה אלל חכם והתירה קודם ידיעת הבעל אצל לאחר ידיעת הבעל לא מהני להו היתר כדקתני במתניתין נמנאלו עליה נדרים אינה מקודשת ולא מפלגי צין בני היתר ללאו בני היתר וטעמא שעל מנת כן מקדשה שאס לא ירצה לבטל הקדושין מחמת הנדרים שהיו קדושין קיימין והיכא ידיע קודם שהותרו הרי מיד רוצה שיהיו מצועלנין דשמא לא יהיה להם היתר אצל היכא דהותרו קודם ידיעתו הא לא רצה לבטלם מפני הנדרים שאין עתה שום קפידא: משום שם רע לא יחזיר. אומר ר"י דמאן דמפרש בהשולל (גיטין מו.) טעמא משום קלוקלא בשביל אותו קלוקול לא יחא גט בטל ובניה ממזרים שהרי לא עשה תנאי בגט כיון שלא התנה ולא כפל ותדע דליכא תנאי דאי עשה תנאי מאי טעמא דמאן דלא חייש לקלוקלא ועוד דאס עשה תנאי מה מועיל מה שאמרו דלא יחזיר כבך לא יצטל התנאי אלא ודאי לא עשה לה תנאי גמור אלא שאמר לה משום שם רע אני מוציאך כדאמרינן התם וליכא אלא לעז בעלמא ולפי זה אין צריך טעם שבקונטרס דכיון דאמר לא יחזיר לא חייסנין מו לקלוקלא כיון דלא חשש לצדוק בכל ענין מגרש לה אלא כיון דחשש ממזרות ליכא משום לעז נמי ליכא למיחש דודאי אם היה יכול להחזירה היה לן לחוש פן יוציא לעז כדי להחזירה אפילו ניסת כבר דסבור דמותרת לחזור לו דשוגגת היא אצל עתה שאינו יכול להחזירה למה יוציא לעז וליכא למימר דהכא כיון דאמר משום שם רע אני מוציאך גלי אדעתיה שאינו רוצה שהיא גט אם אסו צו שם רע כמו בזבין ולא איצטריכו ליה זוזי (לקמן יז.) וההוא דוצין נכסיה אדעתא למיסק לארץ ישראל (קידושין מט:) דקני בגלוי דעת דע"כ הכא צעינן תנאי מדמשני התם הא מני רבי מאיר היא דאמר צעינן תנאי כפול והכא בדלא כפליה לתנאיה ומה שיך הכא תנאי כפול אי סגי בגלוי דעת אלא ודאי צעינן תנאי ולרבי מאיר דצעינן תנאי כפול אפילו לעז ליכא כיון דלא התנה ולא כפל: אי

ממאנת והולכת לה. תימה דצריש יבמות (דף ב: ושם) תנן ואי אמה מוצא בחמותו ואס חמותו כו' או שמיאלו ואמאי והא משכחת לה בקידשה על תנאי ולא צעל דאפי' רב מודה לאציי דאינה צריכה גט וי"ל דאפילו מיאון אינה צריכה אצל קשה דמשכחת

במאנת והולכת לה תנו רבנן אהלכה אצל חכם והתירה מקודשת באל רופא וריפא אותה אינה מקודשת מה בין חכם לרופא חכם עוקר את הנדר מעיקרו ורופא אינו מרפא אלא מכאן ולהבא והתניא אצל חכם והתירה אצל רופא וריפא אותה אינה מקודשת אמר רבא לא קשיא הא רבי מאיר הא רבי אלעזר הא ר"מ דאמר אדם רוצה שתתבזה אשתו בבית דין הא ר"א דאמר אין אדם רוצה שתתבזה אשתו בב"ד מאי היא ארדתן יהמוציא את אשתו משום נדר לא יחזיר משום שם רע לא יחזיר רבי יהודה אומר כל נדר שידעו בו רבים לא יחזיר לא ידעו בו רבים יחזיר רבי מאיר אומר כל נדר שצריך חקירת חכם לא יחזיר ושאנינו צריך חקירת חכם יחזיר א(רבי אלעזר אומר אחד צריך ואחד אינו צריך לא יחזיר) אמר רבי אלעזר לא אסרו צריך אלא מפני שאינו צריך מאי טעמא דרבי יהודה דכתיב ולא

כתיפה ואותו היום הוזכרו דבריו של רבי ישמעאל צבית המדרש ורבתה כצ"ה צבית המדרש ואמרו דבר שאמר אותו צדיק יבטל צו זרעו וליכא למימר דלאו דוקא דבר שאמר אותו צדיק אלא כעין אותו דבר שאמר אותו צדיק דהא מסיק התם נמנו וגמרו עד מתי הבת ממאנת עד שתציא שמי שערות ומאי נמנו וגמרו שיך כהן כיון דרבי ישמעאל מודה בקידושי קטנות שאין יכולה למאן ופשיטא שבתו לא היתה יכולה למאן ועל מה היו עומדין למנין דאפילו רבי יהודה דאמר עד שירצה השחור מודה דכשגנה מורכב על כתיפה דאין יכולה למאן דהא אמרינן התם דמודה רבי יהודה כשנבעלה ומיהו יש לומר דמתני' בפרק קמא דיבמות (דף ב:) דלא כרבי ישמעאל אף על גב דאמרינן התם בדפלוגתא לא קמיירי היינו אמנינא דט"ו נשים ושמואל לא סבר כר' ישמעאל אלא בקידושי טעות דוקא ולהכי לא פריך ליה ממתני' דיבמות ולא מקסת מתניתין דנהי דתנן עד מתי הבת ממאנת עד שתציא שמי שערות ובהדיא אית ליה לשמואל צמי שמת (ב"ב קטו. ושם) דבדוקין למיאונין לאפקוי מדרבי יהודה דאמר עד שירצה השחור ובשילהי פרק נושאין על האנוסה (יבמות ק: ושם) דאמרינן משכחת לה בקידושי טעות כדרכ יהודה אמר שמואל משום רבי ישמעאל והיא לא נתפסה כו' אין

להוכיח דרבי ישמעאל איירי דוקא בקידושי טעות מדשביק קידושי איירי נמי בקידושי קטנות כדמוכח בנדה (נב. ושם) אלא משום דההיא סוגיא קאי אמילתיה דשמואל דאמר התם לעיל עשרה כהנים עומדים ופירש כו' ושמואל לא סבר כר' ישמעאל אלא בקידושי טעות דוקא כדפרישית לכך נקט קידושי טעות וכן תאמר ולרבי אלעזר דאמר לעיל דרבי הכל צריכה היינו גט ואפי' בקידושי טעות לא סבר כרבי ישמעאל אם כן תיקשי לשמואל סתם מתניתין דהתם דלא מני לאוקמי מתני' דהתם לא בקידושי קטנות ולא בקידושי טעות לרבי אלעזר ועליל דזוחקין לאוקמי סתם מתניתין כוותיה ויש לומר דזוחק דהוה מוקי לה כגון שפירש בהדיא שאינו צועל לשם קידושין: חכם עוקר הנדר מעיקרו ב'. אין לפרש דלגשון תליא מילתא שהרי קדשה על מנת שאין בה מומין והיו בה מומין דא"כ הלך הוא אלל הרופא וריפאו אמאי אמר לקמן דמקודשת אלא בקפידת המומיין תלוי הטעם שאף עתה לאחר שנתרפאת היא נמאסת צעיניו כשזוכר שהיו בה מומין אצל נדרים ליכא קפידא הואיל ועוקרו למפרע אצל אי לא הוה עקר להו אלא מכאן ולהבא היו נמי קפידת עונש משעת הנדר עד שעת התרה ודוקא הלכה אלל חכם והתירה קודם ידיעת הבעל אצל לאחר ידיעת הבעל לא מהני להו היתר כדקתני במתניתין נמנאלו עליה נדרים אינה מקודשת ולא מפלגי צין בני היתר ללאו בני היתר וטעמא שעל מנת כן מקדשה שאס לא ירצה לבטל הקדושין מחמת הנדרים שהיו קדושין קיימין והיכא ידיע קודם שהותרו הרי מיד רוצה שיהיו מצועלנין דשמא לא יהיה להם היתר אצל היכא דהותרו קודם ידיעתו הא לא רצה לבטלם מפני הנדרים שאין עתה שום קפידא: משום שם רע לא יחזיר. אומר ר"י דמאן דמפרש בהשולל (גיטין מו.) טעמא משום קלוקלא בשביל אותו קלוקול לא יחא גט בטל ובניה ממזרים שהרי לא עשה תנאי בגט כיון שלא התנה ולא כפל ותדע דליכא תנאי דאי עשה תנאי מאי טעמא דמאן דלא חייש לקלוקלא ועוד דאס עשה תנאי מה מועיל מה שאמרו דלא יחזיר כבך לא יצטל התנאי אלא ודאי לא עשה לה תנאי גמור אלא שאמר לה משום שם רע אני מוציאך כדאמרינן התם וליכא אלא לעז בעלמא ולפי זה אין צריך טעם שבקונטרס דכיון דאמר לא יחזיר לא חייסנין מו לקלוקלא כיון דלא חשש לצדוק בכל ענין מגרש לה אלא כיון דחשש ממזרות ליכא משום לעז נמי ליכא למיחש דודאי אם היה יכול להחזירה היה לן לחוש פן יוציא לעז כדי להחזירה אפילו ניסת כבר דסבור דמותרת לחזור לו דשוגגת היא אצל עתה שאינו יכול להחזירה למה יוציא לעז וליכא למימר דהכא כיון דאמר משום שם רע אני מוציאך גלי אדעתיה שאינו רוצה שהיא גט אם אסו צו שם רע כמו בזבין ולא איצטריכו ליה זוזי (לקמן יז.) וההוא דוצין נכסיה אדעתא למיסק לארץ ישראל (קידושין מט:) דקני בגלוי דעת דע"כ הכא צעינן תנאי מדמשני התם הא מני רבי מאיר היא דאמר צעינן תנאי כפול והכא בדלא כפליה לתנאיה ומה שיך הכא תנאי כפול אי סגי בגלוי דעת אלא ודאי צעינן תנאי ולרבי מאיר דצעינן תנאי כפול אפילו לעז ליכא כיון דלא התנה ולא כפל: אי

לקלוקלא ולומר אילו הייתי יודע כו' שהרי נדר פתוח הוא והיה לו להספר ולא היסר (שם). לא אסרו צריך אלא מפני שאנינו צריך. לא אסרו זה שצריך חקירת חכם להחזיר אלא מפני זה שאינו צריך, דנצריך לא היה לנו לחוש לקלוקל, לפי שאינו יכול לומר אילו הייתי יודע שחכם יכול להסירו לא הייתי מגרשין, דאין סהדי דאין אדם רוצה שתתבזה אשתו צבית דין בפני חכם לילך לצית דמי ולישאל על נדרה, אלא מפני נדר שאינו צריך חכם ובעל יכול להספר אסרו את טולן, שלא יאמר אילו הייתי יודע שחיימי יכול להספר לא הייתי מגרשין (שם).